

[별표 2] <개정 2004.4.21>

화물자동차운송사업의 행정처분의 세부기준(제27조관련)

| 위반내용                                                                                                   | 해당조문      | 처분내용                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 1. 소유대수가 2대 이상인 운송사업자가 주사무소가 소재하는 특별시·광역시 또는 도외의 지역에 영업소를 설치하지 아니하고 상주하여 화물자동차운송사업을 영위한 때              | 제21조제1호   | ○사업일부정지(30일)                               |
| 2. 소유대수가 1대인 운송사업자가 주사무소가 소재하는 특별시·광역시 또는 도와 이와 인접한 특별시·광역시 또는 도외의 지역에 상주하여 화물자동차운송사업을 영위한 때           | 제21조제2호   | ○위반차량운행정지(30일)                             |
| 2의2. 허가받은 차고지외에서 밤샘주차한 때. 다만, 귀로은행·차량고장 등 부득이한 사유로 허가받은 차고지외의 주차장 또는 차고지 등에서 밤샘주차하는 경우에는 그러하지 아니하다.    | 제21조제2호의2 | ○위반차량운행정지(5일)                              |
| 2의3. 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 운임 및 요금을 받은 때                                                            | 제21조제3호   | ○위반차량운행정지(10일)                             |
| 2의4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금에 대한 환급을 요구받고 이를 환급하지 아니한 때                                                      | 제21조제4호   | ○위반차량운행정지(10일)                             |
| 2의5. 신고한 운송약관의 내용을 준수하지 아니한 때                                                                          | 제21조제5호   | ○위반차량운행정지(20일)                             |
| 3. 사업용화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 식별하기 쉽도록 당해 운송사업자의 명칭(소유 대수가 1대인 운송사업자인 경우에는 당해 화물자동차운송사업의 종류를 말한다)을 표시하지 아니한 때 | 제21조제6호   | ○위반차량운행정지(10일)                             |
| 4. 화물자동차운전자의 취업현황 및 퇴직현황을 보고하지 아니하거나 허위로 보고한 때                                                         | 제21조제7호   | ○위반차량운행정지(10일)                             |
| 5. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 아니한 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행하지 아니할 것            | 제21조제8호   | ○1차 : 위반차량운행정지(20일)<br>○2차 : 위반차량운행정지(30일) |
| 5의2. 적재물배상보험등에 가입하지 아니한 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 때                                    | 제21조제8호의2 | ○1차 : 위반차량운행정지(20일)<br>○2차 : 위반차량운행정지(30일) |

|                                                                                                                                                 |          |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 자동차관리법에 의한 검사를 받지 아니하고 화물자동차를 운행한 때                                                                                                          | 제21조제9호  | ○1차 : 위반차량<br>운행정지(20일)<br>○2차 : 위반차량<br>운행정지(30일)                            |
| 7. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장 등을 하지 아니하고 운행한 때                                                                                                   | 제21조제10호 | ○1차 : 위반차량<br>운행정지(15일)<br>○2차 : 위반차량<br>운행정지(20일)<br>○3차 : 위반차량<br>운행정지(30일) |
| 8. 화물자동차운전자로 하여금 차안에 화물운송종사자격증명을 게시하지 아니하고 운행하게 한 때                                                                                             | 제21조제11호 | ○위반차량운행정지(10일)                                                                |
| 9. 차량 및 영업소의 청결상태가 불량한 때                                                                                                                        | 제21조제12호 | ○위반차량운행정지(5일)                                                                 |
| 10. 화물자동차운전자로 하여금 자동차안전기준에 관한규칙 제54조제2항의 규정에 의한 최고속도제한장치 또는 동규칙 제56조의 규정에 의한 운행기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 당해 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 아니하는 상태에서 운행하게 한 때 | 제21조제13호 | ○1차 : 위반차량<br>운행정지(10일)<br>○2차 : 위반차량<br>운행정지(15일)                            |